Kaufmännische Lehranstalten Bremerhaven
Berufsbildende Schulen für Wirtschaft und Verwaltung

Name: ..... **Klasse:** .....

Vorname: ..... **Datum:** .....

Punkte	Prozent	Note	Zeichen
_____ / 50	_____ %		

Probeklausur 1 – Musterlösung

Wirtschafts- und Sozialkunde · 1. Ausbildungsjahr

Block A, Module 1 bis 4: Das duale System · Der Ausbildungsvertrag · Rechte und Pflichten · Probezeit, Ende, Kündigung

45 Minuten · **12** Aufgaben · **50** Punkte

Hinweise zur Bearbeitung

- Prüfen Sie zuerst, ob Ihr Aufgabensatz alle 12 Aufgaben enthält.
- Bei den Ankreuzaufgaben ist genau eine Antwort richtig. Tragen Sie die Kennziffer (1–5) in das Lösungskästchen ein.
- Bei den offenen Aufgaben schreiben Sie in ganzen Sätzen auf die vorgegebenen Linien.
- Die erreichbaren Punkte stehen rechts neben jeder Aufgabe.
- Erlaubte Hilfsmittel: nur das Lehrbuch.

Notenschlüssel	**1** = 100–92 %	**2** = 91–81 %	**3** = 80–67 %	**4** = 66–50 %	**5** = 49–30 %	**6** = 29–0 %

Sie sind Auszubildende bzw. Auszubildender in der **Nordstadt-Kauf GmbH**, Bürgermeister-Smidt-Straße 10, 27568 Bremerhaven. Die Aufgaben 1 bis 8 sind Originalaufgaben aus der Abschlussprüfung; dort spielen sie im Warenhaus Maxikauf GmbH.

Teil A – Aufgaben aus der Abschlussprüfung (24 Punkte)

1. Aufgabe — 3 Punkte

Sommer 2024, Aufgabe 16

Die Maxikauf GmbH stellt die 17-jährige Frau Wagner als Auszubildende ein. Frau Wagner muss Tätigkeiten verrichten, die ihrer Meinung nach im betrieblichen Ausbildungsplan nicht vorgesehen sind. Sie möchte sich genauer darüber informieren, ob dies zulässig ist. Welche Stelle ist für die Auskunft rechtlich zuständig?

1 Die Krankenkasse
2 Die Gewerbeaufsichtsbehörde
3 Das Berufsinformationszentrum (BIZ) bei der Agentur für Arbeit
4 Die Industrie- und Handelskammer
5 Der Einzelhandelsverband

Lösung: ☐ **4** – Die IHK ist die zuständige Stelle und berät und überwacht die Ausbildung (Modul 1).

2. Aufgabe — 3 Punkte

Sommer 2021, Aufgabe 17 (Situation gekürzt)

Was muss die Ausbilderin, Frau Sommer, beim Ausfüllen der Angaben zur Ausbildungsvergütung im Ausbildungsvertrag beachten?

1 Die Ausbildungsvergütung ist abhängig vom Alter der Auszubildenden.
2 Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach den Empfehlungen der IHK.
3 Die Ausbildungsvergütung darf nicht höher sein als die, die tariflich festgelegt ist.
4 Die Ausbildungsvergütung muss von einem Ausbildungsjahr zum anderen steigen.
5 Die Ausbildungsvergütung muss sich nach der schulischen Vorbildung der Auszubildenden richten.

Lösung: ☐ **4** – § 17 Abs. 1 BBiG: Die Vergütung steigt mindestens jährlich (Modul 3).

3. Aufgabe

3 Punkte

Winter 2021/22, Aufgabe 12

Der Personalleiter informiert Felix Klein im Vorstellungsgespräch unter anderem über seine Sorgfaltspflicht. Was beinhaltet diese Pflicht?

1 Er muss immer ordentlich gekleidet sein.
2 Er muss die Interessen der Belegschaft wahren.
3 Er muss das Geschäftseigentum pfleglich behandeln.
4 Er muss sorgfältig auf seine Rechte als Arbeitnehmer achten.
5 Er muss sorgfältig seine Arbeitsbedingungen mit denen anderer Ausbildungsbetriebe vergleichen.

Lösung: ☐ **3** – § 13 Nr. 5 BBiG (Modul 3).

4. Aufgabe

3 Punkte

Sommer 2020, Aufgabe 23

Ihnen liegen folgende Daten vor: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 568 082, davon im 1. Jahr vorzeitig gelöst 76 692, im 2. Jahr 47 100, im 3. Jahr 28 147. Berechnen Sie, wie viel Prozent der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im 1. Jahr vorzeitig gelöst wurden! (Ergebnis mit einer Nachkommastelle)

Lösung: ☐ ☐ , ☐ % **13,5 %** – 76 692 : 568 082 × 100

5. Aufgabe

3 Punkte

Sommer 2020, Aufgabe 18

Im Ausbildungsvertrag von Frau Nowak werden 4 Monate Probezeit vereinbart. In welchem Fall ist auch nach Ablauf der Probezeit eine Beendigung des Ausbildungsverhältnisses durch die Auszubildende möglich?

1 Bei schlechten Noten in der Berufsschule
2 Bei einem Wechsel der Ausbilder
3 Bei nicht zufriedenstellender Ausbildungsvergütung
4 Bei einem Wechsel in einen anderen Ausbildungsberuf
5 Bei Kündigung 6 Wochen zum Quartalsende

Lösung: ☐ **4** – § 22 Abs. 2 Nr. 2 BBiG (Modul 4).

6. Aufgabe

3 Punkte

Sommer 2021, Aufgabe 19

Was ist gemäß den Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes Teil des Berufsausbildungsvertrages von Frau Schmitt?

1 Der Ausbildungsplan des Ausbildungsbetriebes
2 Die Prüfungstermine für die Abschlussprüfung
3 Der Stundenplan der Berufsschule
4 Der Lehrplan der Berufsschule
5 Die Dauer der täglichen Ruhepausen

Lösung: ☐ **1** – Die sachliche und zeitliche Gliederung gehört in den Vertrag (Modul 2).

7. Aufgabe

3 Punkte

Sommer 2020, Aufgabe 19

Janina Nowak wird zu Beginn ihrer Ausbildung in der Sportabteilung eingesetzt. Entscheiden Sie, in welchem Fall der Abteilungsleiter Herr Meyer gegen die gesetzlichen Vorschriften verstößt!

1 Herr Meyer verweigert Frau Nowak die Fahrt zur Sportartikelmesse.
2 Herr Meyer beschäftigt Frau Nowak an 5 Werktagen für jeweils 8 Stunden.
3 Frau Nowak darf auf Anweisung von Herrn Meyer am verkaufsoffenen Sonntag nicht arbeiten.
4 Frau Nowak wird nach gründlicher Einweisung in die Kassiertätigkeit an der Kasse eingesetzt.
5 Herr Meyer verweigert Frau Nowak vor Weihnachten die Teilnahme am Berufsschulunterricht.

Lösung: ☐ **5** – Freistellungspflicht § 15 BBiG (Modul 3).

8. Aufgabe

3 Punkte

Sommer 2022, Aufgabe 16

Herr Tim Schmidt hat am 1. September 2020 eine dreijährige Ausbildung begonnen. Die Probezeit beträgt laut Vertrag 4 Monate. Mit Ablauf welchen Tages endete die Probezeit? Die Ausbildung wurde nicht unterbrochen. Tragen Sie Tag und Monat (TT.MM) ein!

Lösung: ☐☐.☐☐ **31.12** – September bis Dezember (Modul 4)

Teil B – Situationsaufgaben (26 Punkte)

9. Aufgabe

8 Punkte

Mia Hoffmann (16) beginnt am 01.08.2026 ihre Ausbildung zur Verkäuferin. In ihrem Vertragsentwurf stehen diese Klauseln. Prüfen Sie jede Klausel und begründen Sie Ihr Urteil mit der Regel. (je 2 Punkte)

	Klausel im Vertrag	Urteil	Begründung mit Regel
a)	Die Probezeit beträgt drei Monate.	zulässig	erlaubt sind 1 bis 4 Monate (§ 20 BBiG)
b)	Mia zahlt für ihre Arbeitskleidung mit Firmenlogo und das Kassentraining einmalig 80 €.	nicht zulässig	Ausbildungsmittel sind kostenlos; Zahlungen für die Ausbildung sind nichtig (§§ 12, 14 BBiG)
c)	Den Vertrag unterschreiben die Geschäftsführerin und Mia.	nicht zulässig	Mia ist minderjährig: Die Eltern als gesetzliche Vertreter müssen zustimmen
d)	Mia führt den Ausbildungsnachweis elektronisch und darf ihn während der Arbeitszeit schreiben.	zulässig	Pflicht des Azubis; der Betrieb muss dafür Zeit geben (§§ 13, 14 BBiG)

10. Aufgabe

6 Punkte

Lösen Sie den Fall im Vier-Schritte-Schema.

> Die Filialleiterin der Nordstadt-Kauf GmbH lässt Jonas (18) jeden Morgen eine Stunde lang ihren privaten Hund ausführen. Jonas fragt, ob er das tun muss.

Schritt	Ihre Lösung
1 Problem (1 P.)	Es ist zu prüfen, ob Jonas den Hund der Filialleiterin ausführen muss.
2 Regel (2 P.)	Nach § 14 Abs. 3 BBiG dürfen Azubis nur Aufgaben bekommen, die dem Ausbildungszweck dienen.
3 Anwenden (2 P.)	Den privaten Hund auszuführen hat mit der Ausbildung zum Verkäufer nichts zu tun.
4 Ergebnis (1 P.)	Jonas muss das nicht tun. Die Weisung ist nicht erlaubt.

11. Aufgabe

6 Punkte

Beantworten Sie die Fragen zu Ali Demir (19). Er beginnt seine Ausbildung am 15.08.2026, die Probezeit beträgt drei Monate. (je 2 Punkte)

11.1 Mit Ablauf welchen Tages endet Alis Probezeit?

14.11.2026

11.2 Im Oktober schreibt der Filialleiter Ali per WhatsApp: „Wir kündigen dir." Ist die Kündigung wirksam? Begründen Sie.

Nein – eine Kündigung muss schriftlich mit Unterschrift sein (§ 22 Abs. 3 BBiG); ohne Grund wäre sie in der Probezeit sonst möglich.

11.3 Ali besteht seine letzte Prüfung am 20.06.2028, sein Vertrag läuft bis 31.07.2028. Wann endet seine Ausbildung?

am 20.06.2028 mit der Bekanntgabe des Ergebnisses (§ 21 Abs. 2 BBiG)

12. Aufgabe

6 Punkte

Wer ist zuständig? Ordnen Sie zu: Betrieb (B), Berufsschule (S) oder Industrie- und Handelskammer (I). (je 1 Punkt)

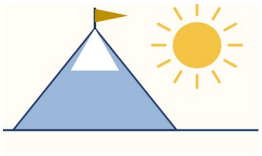
	Aufgabe	B / S / I
a)	trägt den Ausbildungsvertrag in das Verzeichnis ein	I
b)	vermittelt die praktischen Fertigkeiten nach dem Ausbildungsplan	B
c)	unterrichtet nach dem Rahmenlehrplan	S
d)	nimmt die Abschlussprüfung ab	I
e)	zahlt die Ausbildungsvergütung	B
f)	berät Azubis und Betriebe bei Fragen zur Ausbildung	I

Für Profis

Profi-Zusatz (bis zu 3 Bonuspunkte) – Aylin (17) hat ihren Ausbildungsvertrag allein unterschrieben. Ihre Eltern wissen nichts davon. Beurteilen Sie, ob der Vertrag wirksam ist.

Aylin ist beschränkt geschäftsfähig. Der Vertrag bringt ihr auch Pflichten, deshalb brauchte sie die Einwilligung der Eltern. Ohne sie ist er schwebend unwirksam: Genehmigen die Eltern, wird er wirksam; verweigern sie, ist er unwirksam (§§ 107, 108 BGB).

Geschafft!



Deutsch: *Ruhig bleiben – du hast das geübt. Viel Erfolg!*

English: *Stay calm – you have practised this. Good luck!*

Español: *Mantén la calma: lo has practicado. ¡Mucho éxito!*

Português: *Mantenha a calma: você treinou para isso. Boa sorte!*

Українська: *Залишайся спокійним – ти це тренував. Успіху!*

ትግርኛ: ሀዲእ ኩን፡ ነዚ ተለማሚድካዮ ኢኻ። ዕዉት ኩን!

العربية: اهدأ، لقد تدرّبت على هذا. حظًا موفقًا!